



PUTUSAN

Nomor 255 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIL WIBISONO bin MUKADI (almarhum);**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/6 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Bence II, RT 001 RW 003, Dusun Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar atau Perumahan Permata Biru Blok L 1 Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Desember 2024;
Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 255 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tanggal 9 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIL WIBISONO bin MUKADI (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk tujuan mengeksploitasi orang”, melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIL WIBISONO bin MUKADI (almarhum) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Wiko warna hitam metalik;
 - 1 (satu) buah paspor atas nama Nur Anggraeni, nomor paspor XE550922; Dikembalikan kepada Saksi Nur Anggraeni;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru, IMEI 1 68394045004692; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah paspor atas nama Nurul Rifai, nomor paspor E7947615;
 - 1 (satu) buah paspor atas nama Puji Astutik, nomor paspor C7914359;
 - 1 (satu) buah paspor atas nama Suharti Maria Erna, nomor paspor E7804169; Dikembalikan kepada Saksi Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., selaku Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 255 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIL WIBISONO bin MUKADI (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Wiko warna hitam metalik;
- 1 (satu) buah paspor atas nama Nur Anggraeni, nomor paspor XE550922; Dikembalikan kepada Saksi Nur Anggraeni;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru, IMEI 1 68394045004692;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Nurul Rifai, nomor paspor E7947615;
- 1 (satu) buah paspor atas nama Puji Astutik, nomor paspor C7914359;
- 1 (satu) buah paspor atas nama Suharti Maria Erna, nomor paspor E7804169;

Dikembalikan kepada Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., selaku Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1491/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 17 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 255 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/Akta Pid.Sus/2025/PN Blt yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar melalui Surat Tercatat pada tanggal 17 September 2025 yang diterima tanggal 19 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 255 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum acara dalam perkara *a quo* mengingat:
 - a. Perkara *a quo* telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Blitar sebelum tanggal 2 Januari 2026;
 - b. Pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan banding telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Permohonan Kasasi diterima dan diregister di Mahkamah Agung setelah tanggal 2 Januari 2026, pada saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru), perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya “tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, dengan pengecualian hanya untuk peninjauan kembali;
- Bahwa kasasi merupakan upaya hukum biasa yang merupakan kelanjutan dari proses pemeriksaan perkara yang tidak terputus (*integrated judicial process*), berbeda dengan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan asas *tempus regit actum* dan asas kepastian hukum, oleh karena kasasi tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka pemeriksaan kasasi terhadap perkara *a quo* dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan angka II.1.a SEMA Nomor 1 Tahun 2026, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, diberlakukan yang baru kecuali yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku. Terhadap perkara *a quo*, Majelis mempertimbangkan:
 - a. Bahwa Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ancaman pidanaannya

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 255 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diganti pengacuannya dengan Lampiran I angka 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Undang-Undang Penyesuaian Pidana);

- b. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah diubah dengan ketentuan: pidana minimum khusus dihapus dan pidana denda diubah menjadi kumulatif-alternatif yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;
- c. Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* berupa penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan baru;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana kurungan telah dihapus sebagai jenis pidana pokok. Konsekuensinya, pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 KUHP lama tidak dapat lagi diterapkan. Terhadap pidana denda yang tidak dibayar berlaku ketentuan pidana penjara pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan konversi untuk denda kategori ringan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, sehingga untuk pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikonversi menjadi pidana penjara pengganti selama 100 (seratus) hari;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa melanggar dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan. Oleh karenanya memohon agar Terdakwa diputus sesuai dengan tuntutan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 255 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 tanggal 12 Agustus 2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Blitar, telah tepat menerapkan hukum terhadap fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono, telah memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia secara ilegal;
- b. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk gaji per bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai 1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Saksi Korban Nur Anggraeni bersama Saksi Siswanto diantar oleh Terdakwa dan Saksi Yayuk Puji Rahayu ke Laboratorium Klinik Ultra Medica Tulungagung untuk *Medical Check Up* dan hari berikutnya Saksi Siti Komsiyatin mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk membuat paspor;
- d. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi korban Nur Anggraeni diberangkatkan menuju Batam menggunakan pesawat dan sesampainya di Batam Saksi Korban Nur Anggraeni dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal, lalu diantar ke Pelabuhan Batam dan orang tersebut menyuruh Saksi Korban Nur Anggraeni naik Kapal Feri;
- e. Bahwa di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit Pucung BP 22 Nomor 77 Malaysia selama 6 (enam) bulan dan tidak mendapatkan gaji dari majikan;
- f. Bahwa paspor yang digunakan oleh Saksi Korban Nur Anggraeni untuk bekerja ke Malaysia merupakan paspor untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 255 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, yang berwenang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk bekerja ke luar negeri adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- h. Bahwa prosedur pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) merupakan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja serta memfasilitasi pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri, termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
- i. Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terlebih dahulu mendaftar di Aplikasi "Siap Kerja", memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), mengunggah dokumen seperti KK, ijazah, buku nikah (jika menikah), sertifikat kompetensi, surat izin keluarga, BPJS/KIS, dan setelah diverifikasi oleh Disnaker, dibuat perjanjian penempatan, dilanjutkan TTE oleh Disnaker, pemeriksaan medis, Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), perjanjian dengan pengguna dan pemberangkatan ke luar negeri oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- j. Bahwa orang perseorangan tidak dapat menjadi sponsor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan yang diperbolehkan hanya karyawan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
- k. Bahwa tidak ada orang yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena kewenangan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 255 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya berada pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);

- I. Bahwa setiap orang yang bukan karyawan atau tidak memiliki surat penunjukan resmi dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- m. Bahwa dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja ke luar negeri tersebut, Terdakwa berperan sebagai perekrut dan mengantar serta memastikan *Medical Check Up* Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Saksi Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Terdakwa mengantar dan memastikan *Medical Check Up* Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia dan juga ikut menerima uang yang diberikan Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Siti Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dapat berangkat ke Malaysia, Saksi Budiono berperan sebagai orang yang mengantarkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dapat berangkat ke Batam dan seterusnya ke Malaysia;
- n. Bahwa Terdakwa, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka sudah tepat jika perbuatan materiil Terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 255 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 Januari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 255 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurrahmi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Nurrahmi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001